

قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (04 / ر. م) لسنة 2026م

بشأن تنظيم مزودي خدمات الأصول الافتراضية ومشغل نظام التداول البديل

رئيس مجلس إدارة هيئة سوق المال ،،،

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2025 في شأن هيئة سوق المال،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2025 في شأن تنظيم سوق المال،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (111) لسنة 2022 بشأن تنظيم الأصول الافتراضية ومزودي خدماتها،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (99) لسنة 2024 بشأن لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة

لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (111) لسنة 2022 بشأن تنظيم الأصول الافتراضية ومزودي خدماتها،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (51-2و) لسنة 2025 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (83) لسنة 2025 بشأن رسوم الخدمات المقدمة لمزودي خدمات الأصول الافتراضية،

وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (13/ر.م) لسنة 2021 بشأن كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية وآليات توفيق

الأوضاع،

وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (26/ر.م) لسنة 2023 بشأن تنظيم مشغل منصة الأصول الافتراضية،

وبناءً على موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه السادس من الدورة التاسعة المنعقد بتاريخ 2025/12/26،

وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل،

قرر:

المادة (1)

يُعتمد التنظيم الخاص بمزودي خدمات الأصول الافتراضية ومشغل نظام التداول البديل المرفق بهذا القرار ويتضمن الوحدات الآتية:

- 1- وحدة الإطار العام.
- 2- وحدة تنظيم الأعمال.
- 3- وحدة نظام التداول البديل.

المادة (2)

مع مراعاة ما ورد في البند (1) من المادة (3) من هذا القرار، تلتزم الجهة المرخصة وجميع العاملين لديها بجميع الالتزامات الواردة في تنظيم مزودي خدمات الأصول الافتراضية ومشغل نظام التداول البديل اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار.

المادة (3)

تلتزم الجهة المرخصة والشخص المعتمد من الهيئة بالآتي:

1. استيفاء المتطلبات الواردة في "وحدة تنظيم الأعمال" و"وحدة نظام التداول البديل" من تنظيم مزودي خدمات الأصول الافتراضية ومشغل نظام التداول البديل خلال فترة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القرار.
2. الاستمرار في التزاماتهم المتعلقة بشروط الترخيص وشروط اعتماد العاملين لديها الواردة في القرارات السابقة والمعمول بها قبل العمل بهذا القرار ولحين توفيق الأوضاع.

المادة (4)

للهيئة فرض أي من الجزاءات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (99) لسنة 2024 بشأن لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (111) لسنة 2022 بشأن تنظيم الأصول الافتراضية ومزودي خدماتها في الحالات الآتية:

1. فقدان أو عدم التزام الجهة المرخصة أو العاملين لديها لأي شرط من شروط الترخيص أو الاعتماد المعمول بها قبل العمل بهذا القرار وخلال فترة توفيق الأوضاع.
2. عدم التزام الجهة المرخصة أو العاملين لديها بمهلة توفيق الأوضاع المحددة في هذا القرار.

المادة (5)

1. مع مراعاة ما ورد في المادة (3) من هذا القرار، يجوز لمقدم الطلب الحصول على موافقة مبدئية من الهيئة باستمرار في طلبه للحصول على ترخيص لمزاولة أي من أنشطة مزودي خدمات الأصول الافتراضية وفقاً لأحكام كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية المشار إليه أعلاه، أو سحب طلبه حال رغبته في العدول عنه.
2. تعتبر الطلبات المقدمة للهيئة والتي لم تحصل على موافقة مبدئية قبل العمل بهذا القرار كأن لم تكن، وعلى مقدم الطلب تعديل طلبه وفقاً للأحكام والمتطلبات الجديدة دون سداد رسم طلب جديد أو سحب طلبه حال رغبته في العدول عنه.

المادة (6)

1. تُلغى القرارات التالية اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار باستثناء ما ورد بها من شروط تتعلق بالترخيص أو الموافقة أو اعتماد الوظائف:
 - أ- الأجزاء المتعلقة بمزودي خدمات الأصول الافتراضية والعاملين لديها في الباب الأول والباب الثاني والباب الثالث وقاموس المصطلحات من كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية المشار إليه أعلاه.
 - ب- قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (26/ر.م) لسنة 2023 بشأن تنظيم مشغل منصة الأصول الافتراضية.
2. تُلغى الشروط المشار إليها في البند (1) من هذه المادة بمجرد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع.

المادة (7)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

محمد علي الشرفاء الحمادي
رئيس مجلس الإدارة

صدر في أبوظبي بتاريخ: 13 / 02 / 2026م